Clave y justificaciones · Cuadernillo SIM-2676-GE2-C03

Gestor II, nivel profesional, OPEC 236765. Úsela solo después de terminar la sesión completa.
Creado por: Jorge Armando Tamayo López · Versión 0.1.0 · 2026-10-24 · semilla 236768

1. Claves de la prueba de competencias funcionales

1	A	2	A	3	A	4	B	5	C	6	C
7	A	8	A	9	B	10	C	11	B	12	B
13	A	14	C	15	B	16	B	17	A	18	B
19	B	20	B	21	A	22	C	23	A	24	B
25	B	26	A	27	C	28	C	29	A	30	C
31	C	32	B	33	B	34	C	35	A	36	C
37	C	38	A	39	B	40	C	41	B	42	A
43	A	44	C	45	B	46	C	47	B	48	A
49	B	50	A	51	B	52	C	53	C	54	C
55	A	56	C	57	A	58	C	59	A	60	B
61	C	62	C	63	A	64	A	65	B	66	B

2. Cómo calcular el puntaje de entrenamiento

Cuente los aciertos (A) entre las preguntas 1 a 66. El puntaje de entrenamiento es A × 100 / 66, truncado a dos decimales. Con 66 preguntas, el umbral de 70.00 exige al menos 47 aciertos. Esta proporción simple es una aproximación: la fórmula oficial se aplica después del análisis psicométrico de los ítems y el puntaje real puede diferir.

3. Distribución por eje temático

Eje	Preguntas	Aciertos
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN	6, 15, 29, 50, 61, 62	
GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES	5, 13, 28, 33, 54, 56	
IMPOSICION DE SANCIONES	1, 10, 18, 53, 60, 65	
LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DENUNCIAS	11, 12, 24, 36, 41, 46	
LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES	19, 31, 32, 37, 63, 66	
MISIONALIDAD DE LA DIAN	3, 22, 26, 49, 55, 59	
NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA	9, 25, 35, 39, 44, 47	
NORMATIVA CAMBIARIA	4, 14, 20, 51, 57, 58	

OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA	2, 16, 40, 45, 48, 64	
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA	7, 21, 27, 30, 38, 43	
RAZONAMIENTO ANALITICO	8, 17, 23, 34, 42, 52	

Cada opción incorrecta lleva el tipo de error que representa: fase, fase o etapa equivocada; granularidad, nivel de detalle o base equivocada; completitud, respuesta incompleta; norma, norma, plazo o porcentaje equivocado; competencia, dependencia o competencia equivocada. Si sus errores se concentran en un tipo, ese es el patrón de lectura que debe corregir.

4. Justificación de cada opción

Pregunta 1 · Clave A IMPOSICION DE SANCIONES · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Analizar · Estatuto Tributario, art. 638

A. Es correcta. El art. 638 del Estatuto Tributario establece que, cuando las sanciones se imponen en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial; si ese término sigue vigente por la suspensión documentada, la sanción puede incluirse.

B. Es incorrecta. Resulta plausible ligar la sanción al acto de determinación, pero el art. 638 del Estatuto Tributario no hace correr un término nuevo desde esa notificación; la facultad se mide con el mismo término previsto para practicar la liquidación oficial, que transcurre antes de expedirla (error de fase). [error de tipo: fase]

C. Es incorrecta. Es plausible porque el art. 52 de la Ley 1437 de 2011 fija una caducidad de tres años, pero esa regla opera salvo lo dispuesto en leyes especiales, y el art. 638 del Estatuto Tributario regula de forma especial la sanción impuesta en la liquidación oficial (error de norma). [error de tipo: norma]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 638 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#638

Soporte: Ley 1437 de 2011 (CPACA), art. 52 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_1437_2011.htm#52

Pregunta 2 · Clave A OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · Analizar · Estatuto Tributario, art. 589

A. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 589, exige que la corrección que aumenta el saldo a favor se presente dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración. Ese término venció el 10 de abril de 2025, así que el año concluyó el 10 de abril de 2026 y la corrección del 2 de junio de 2026 quedó por fuera, aunque la declaración inicial haya sido tardía.

B. Es incorrecta. Identifica bien el término de un año, lo que la hace plausible, pero lo cuenta desde la presentación de la declaración inicial; el Estatuto Tributario, art. 589, lo cuenta desde el vencimiento del término para presentar la declaración, es decir, desde el 10 de abril de 2025. Error de fase: ubica mal el momento en que empieza a correr el plazo. [error de tipo: fase]

C. Es incorrecta. Es plausible porque ambas condiciones se cumplen en el caso, pero corresponden al Estatuto Tributario, art. 588, que regula las correcciones que aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor; la corrección que aumenta el saldo a favor se rige por el art. 589 y su término es de un año. Error de norma. [error de tipo: norma]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 589 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#589

Pregunta 3 · Clave A

MISIONALIDAD DE LA DIAN · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · integra OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · Aplicar · Constitución Política de Colombia, art. 363

A. Es correcta. La Constitución Política, art. 363, dispone que las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad, y el art. 338 reserva a la ley fijar directamente las tarifas de los impuestos. El período de septiembre es anterior a la publicación de la ley, y el memorando de la seccional carece de aptitud para modificar la tarifa.

B. Es incorrecta. Es plausible porque la seccional imparte instrucciones internas de trabajo a sus servidores. Falla porque la Constitución Política, art. 338, exige que la ley fije directamente las tarifas de los impuestos; un memorando no tiene esa competencia. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

C. Es incorrecta. Resulta plausible porque la uniformidad facilita la gestión y la eficiencia es un principio del sistema (Constitución Política, art. 363). Falla porque el mismo artículo prohíbe aplicar las leyes tributarias con retroactividad, y septiembre es anterior a la ley. Error de norma. [error de tipo: norma]

Soporte: Constitución Política de Colombia, art. 363 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/constitucion_politica_1991.htm#363

Soporte: Constitución Política de Colombia, art. 338 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/constitucion_politica_1991.htm#338

Pregunta 4 · Clave B

NORMATIVA CAMBIARIA · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Aplicar · Decreto Ley 2245 de 2011, art. 3

A. Es incorrecta. Resulta plausible porque la información llegó al Banco de la República, pero el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 3, numeral 1, sanciona la falta de transmisión en los términos y la oportunidad legal señalados, y el retraso de siete meses ya configuró el hecho. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

B. Es correcta. El Decreto Ley 2245 de 2011, art. 3, numeral 1, impone multa de veinticinco (25) UVT por cada declaración no transmitida al Banco de la República en la oportunidad legal en operaciones por cuenta de compensación; cuatro declaraciones comprobadas en la visita arrojan 100 UVT.

C. Es incorrecta. Resulta plausible porque la cuenta de compensación se reporta por periodos, pero el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 3, numeral 1, fija la multa por cada declaración y no por periodo de operación de la cuenta. Error de granularidad. [error de tipo: granularidad]

Soporte: Decreto Ley 2245 de 2011 (régimen sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario DIAN), art. 3 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_2245_2011.htm#3

Soporte: Decreto Ley 2245 de 2011 (régimen sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario DIAN), art. 9 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_2245_2011.htm#9

Pregunta 5 · Clave C

GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Analizar · Estatuto Tributario, art. 742

A. Es incorrecta. Es plausible porque la radicación entró por esa ventanilla, pero recibir un documento no confiere la competencia para valorarlo: la respuesta pertenece a la actuación de fiscalización y la Ley 1437 de 2011, art. 36, ordena reunirla en el expediente de esa actuación. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

B. Es incorrecta. Es plausible porque el recurso permite revisar pruebas, pero la respuesta se radicó dentro del término y su ausencia se debe a una falla interna; aplazar su valoración contradice el Estatuto Tributario, art. 742, que exige fundar la determinación en lo demostrado en el expediente completo. Error de fase. [error de tipo: fase]

C. Es correcta. La Ley 1437 de 2011, art. 36, ordena organizar en un solo expediente los documentos de una misma actuación, y la respuesta al requerimiento hace parte de ella. El Estatuto Tributario, art. 742, exige que la determinación de tributos se funde en los hechos demostrados en el respectivo expediente, de modo que la liquidación no puede proyectarse sin las 214 facturas.

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 742 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#742

Soporte: Ley 1437 de 2011 (CPACA), art. 36 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_1437_2011.htm#36

Pregunta 6 · Clave C ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · integra IMPOSICION DE SANCIONES · Evaluar · Decreto 1742 de 2020, art. 31

A. Es incorrecta. Es plausible porque los dos hechos provienen de la misma importación y el control posterior incluye sanciones y liquidaciones. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, artículo 30, numeral 1, limita esas sanciones a las infracciones al régimen aduanero; la falta de canalización viola el régimen cambiario, cuya sanción corresponde a la función del artículo 31, numeral 1. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

B. Es incorrecta. Es plausible porque acierta en que el pago no canalizado es materia cambiaria. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, artículo 30, numeral 1, mantiene en el control posterior aduanero la determinación y sanción de la reclasificación arancelaria; enviar ambos hechos al control cambiario traslada una infracción aduanera a una función que no la cubre. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

C. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, artículo 30, numeral 1, refiere el control posterior a las infracciones a los regímenes aduaneros y a sus sanciones y liquidaciones, mientras el artículo 31, numeral 1, asigna la investigación, determinación y sanción «por violación al régimen cambiario de competencia de la Entidad». La subpartida y el pago no canalizado infringen regímenes distintos y se tramitan por separado.

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 31 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#31

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 30 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#30

Pregunta 7 · Clave A PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · Analizar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 720

A. Es correcta. El art. 720 del Estatuto Tributario dispone que contra las liquidaciones oficiales y demás actos producidos en relación con los impuestos administrados procede el recurso de reconsideración, y el art. 29 de la Constitución Política exige aplicar el debido proceso.

B. Es incorrecta. Es plausible por la informalidad del escrito, pero el archivo desconoce el recurso que el art. 720 del Estatuto Tributario concede contra las liquidaciones oficiales y el debido proceso del art. 29 de la Constitución Política. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

C. Es incorrecta. Resulta verosímil por la pretensión del escrito, pero el art. 720 del Estatuto Tributario fija la reconsideración como el medio de impugnación contra la liquidación oficial notificada. Error de norma. [error de tipo: norma]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 720 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#720

Soporte: Constitución Política de Colombia, art. 29 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/constitucion_politica_1991.htm#29

Pregunta 8 · Clave A

RAZONAMIENTO ANALITICO · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · Analizar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 697

A. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 697, define el error aritmético cuando, 'a pesar de haberse declarado correctamente los valores correspondientes a hechos imponibles o bases gravables, se anota como valor resultante un dato equivocado'. La renta líquida gravable coincide con los soportes y el 35 % da $175.000.000, pero se anotó $157.500.000. La omisión de ingresos es, en cambio, la conducta del art. 647.

B. Es incorrecta. Resulta atractiva porque la vía del error aritmético es más corta que la determinación con requerimiento especial. Sin embargo, el Estatuto Tributario, art. 697, no cubre diferencias en la base gravable, y la omisión de ingresos es inexactitud según el art. 647, que debe discutirse en la etapa de determinación. Error de fase: escoge el trámite por su rapidez y salta la etapa que corresponde. [error de tipo: fase]

C. Es incorrecta. Es plausible porque las dos diferencias producen un menor impuesto, rasgo común de las inconsistencias sancionables. Sin embargo, el Estatuto Tributario, art. 697, exige que los valores de la base se hayan declarado correctamente; en los ingresos el dato equivocado es la base misma, que configura inexactitud según el art. 647. Error de completitud: atiende al efecto y omite la condición de la definición. [error de tipo: completitud]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 697 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#697

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 647 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#647

Pregunta 9 · Clave B

NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra IMPOSICION DE SANCIONES · Analizar · Decreto 1165 de 2019, art. 591

A. Es incorrecta. Acierta en que el estudio puede continuar, pero el Decreto 1165 de 2019, art. 591, numeral 3, incluye expresamente los documentos soporte y otros informes dentro del objeto de la verificación, y en este caso la diferencia surge de las facturas y los manifiestos. Error de completitud: recorta el alcance que la norma reconoce. [error de tipo: completitud]

B. Es correcta. El Decreto 1165 de 2019, art. 591, numeral 3, faculta para verificar la exactitud de las declaraciones, los documentos soporte u otros informes cuando se considere necesario, para establecer la ocurrencia de hechos que impliquen un menor monto de los tributos aduaneros. La diferencia entre la subpartida declarada y la mercancía descrita en facturas y manifiestos, con 870 millones de pesos estimados, justifica continuar con ese alcance.

C. Es incorrecta. Recoge el argumento de la agencia, que parece razonable porque la aprehensión y la sanción son formas visibles de control, pero el Decreto 1165 de 2019, art. 591, numeral 3, permite verificar la exactitud de declaraciones y documentos soporte cuando se considere necesario, sin exigir aprehensión ni sanción previa. Error de fase: condiciona la verificación a actuaciones que no son presupuesto de ella. [error de tipo: fase]

Soporte: Decreto 1165 de 2019 (régimen de aduanas), art. 591 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1165_2019.htm#591

Pregunta 10 · Clave C IMPOSICION DE SANCIONES · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · Aplicar · Estatuto Tributario, art. 641

A. Es incorrecta. Es plausible porque entre el 14 de mayo y el 14 de julio corren dos meses completos, pero el art. 641 del Estatuto Tributario cuenta cada mes o fracción de mes calendario; los siete días posteriores forman una fracción que suma un tercer mes (error de completitud). [error de tipo: completitud]

B. Es incorrecta. Es plausible porque el saldo a pagar es la cifra que el contribuyente debía cancelar, pero el art. 641 del Estatuto Tributario toma como base el total del impuesto a cargo o la retención, no el saldo que incluye el anticipo (error de granularidad). [error de tipo: granularidad]

C. Es correcta. Es la sanción que la sociedad debió liquidar y pagar: el art. 641 del Estatuto Tributario fija el 5 % del total del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes calendario de retardo: del 14 de mayo al 21 de julio hay dos meses y una fracción, es decir tres periodos; 15 % de 48.000.000 da 7.200.000, por debajo del tope del 100 %.

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 641 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#641

Pregunta 11 · Clave B LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DENUNCIAS · integra NORMATIVA CAMBIARIA · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Analizar · Decreto 1742 de 2020, art. 33

A. Es incorrecta. Es plausible porque la identificación del tercero daría solidez a la denuncia. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, art. 33, sitúa la clasificación y el direccionamiento en el momento de recibir la denuncia, no después de recaudar prueba adicional. Error de fase. [error de tipo: fase]

B. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, art. 33, núm. 3, ordena recibir, clasificar y direccionar a las dependencias de la DIAN y a las entidades competentes las denuncias por evasión y lavado de activos: los hechos tributarios van a la dependencia de fiscalización de la propia DIAN y el presunto lavado a la dependencia o entidad competente. El Decreto Ley 2245 de 2011, art. 7, permite abrir en paralelo la actuación cambiaria con el informe recibido.

C. Es incorrecta. Es plausible porque en el caso coexisten un informe oficial y una denuncia ciudadana. Falla porque el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 7, admite el inicio por traslado de otras autoridades o por informes de terceros, sin exigir que una fuente respalde a la otra. Error de norma. [error de tipo: norma]

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 33 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#33

Soporte: Decreto Ley 2245 de 2011 (régimen sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario DIAN), art. 7 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_2245_2011.htm#7

Pregunta 12 · Clave B

LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DENUNCIAS · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · Analizar · Decreto 1742 de 2020, art. 33

A. Es incorrecta. Es plausible porque la Ley 599 de 2000, art. 323, fue modificada por la Ley 1762 de 2015 y citar la versión vigente es buena práctica. Falla porque el defecto no es de cita: el memorando declara configurado un delito, calificación que no corresponde a la DIAN según el Decreto 1742 de 2020, art. 33. Error de granularidad. [error de tipo: granularidad]

B. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, art. 33, núm. 1, asigna a la DIAN las acciones de investigación administrativa y el deber de poner en conocimiento inmediato de la autoridad competente la posible comisión de delitos. Adquirir bienes con recursos de origen no justificado coincide con conductas de la Ley 599 de 2000, art. 323, pero la DIAN reporta y no tipifica.

C. Es incorrecta. Es plausible porque la firmeza da certeza sobre los ingresos omitidos. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, art. 33, núm. 1, ordena poner en conocimiento inmediato la posible comisión de delitos; atar el aviso a la firmeza del acto tributario lo aplaza sin fundamento. Error de fase. [error de tipo: fase]

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 33 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#33

Soporte: Ley 599 de 2000 (Código Penal), art. 323 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_0599_2000.htm#323

Pregunta 13 · Clave A

GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · integra ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · Evaluar · Ley 594 de 2000, art. 11

A. Es correcta. La Ley 594 de 2000, art. 11, obliga a organizar los archivos según los principios de procedencia y orden original y el ciclo vital de los documentos, lo que impide reordenar los folios por tipo documental. El art. 26 de la misma ley obliga a elaborar inventarios de los documentos producidos para asegurar su control en sus diferentes fases, incluida la transferencia al archivo central.

B. Es incorrecta. Es plausible porque atiende el vacío de los expedientes sin índice, pero deja sin inventario a 32 expedientes y no corrige la reordenación de folios, que rompe el orden original exigido por la Ley 594 de 2000, art. 11. El art. 26 pide inventariar los documentos producidos, sin excepción por índice electrónico. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

C. Es incorrecta. Es plausible porque el archivo histórico es una etapa del ciclo vital, pero la Ley 594 de 2000, art. 26, exige que el inventario asegure el control de los documentos en sus diferentes fases, y el art. 11 aplica el orden original desde la organización inicial. Error de fase. [error de tipo: fase]

Soporte: Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), art. 11 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_0594_2000.htm#11

Soporte: Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), art. 26 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_0594_2000.htm#26

Pregunta 14 · Clave C NORMATIVA CAMBIARIA · integra IMPOSICION DE SANCIONES · Analizar · Decreto Ley 2245 de 2011, art. 2

A. Es incorrecta. Resulta plausible porque la obligación formal quedó cumplida, pero el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 2, califica como infracción la transgresión del régimen vigente al momento de los hechos y el art. 3, numeral 1, la sanciona por cada declaración. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

B. Es incorrecta. Resulta plausible porque el requerimiento marca el inicio de la discusión con el investigado, pero el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 2, fija la infracción en el momento de la transgresión y su cuantificación no depende de la aceptación. Error de fase. [error de tipo: fase]

C. Es correcta. El Decreto Ley 2245 de 2011, art. 2, sitúa la infracción en el momento de la transgresión del régimen, y el art. 3, numeral 1, impone multa de veinticinco (25) UVT por cada declaración no presentada dentro de la oportunidad legal.

Soporte: Decreto Ley 2245 de 2011 (régimen sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario DIAN), art. 2 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_2245_2011.htm#2

Soporte: Decreto Ley 2245 de 2011 (régimen sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario DIAN), art. 3 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_2245_2011.htm#3

Pregunta 15 · Clave B ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Analizar · Decreto 1742 de 2020, art. 30

A. Es incorrecta. Es plausible porque el reporte penal es una de las obligaciones que surgen del hallazgo. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, artículo 30, numeral 1, mantiene la determinación, la liquidación y la sanción por infracciones al régimen aduanero junto con el reporte para la acción penal; cerrar el expediente omite la mitad de la función. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

B. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, artículo 30, numeral 1, comprende en el control posterior la «determinación, liquidación, por infracciones a los regímenes aduaneros y la aplicación de sanciones», y ordena «reportar, al área competente, cuando sea del caso, los hechos, para inicio de la acción penal». El artículo 33, numeral 1, exige poner la posible comisión de delitos aduaneros en conocimiento inmediato de la dependencia o autoridad competente. Las dos vías corren en paralelo.

C. Es incorrecta. Es plausible porque la falsedad de la factura afecta la prueba del valor en aduana. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, artículo 30, numeral 1, articula el control posterior aduanero y el reporte penal como actuaciones concurrentes; la norma no subordina la determinación aduanera al resultado penal, y suspender el expediente arriesga el término que sigue corriendo. Error de fase. [error de tipo: fase]

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 30 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#30

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 33 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#33

Pregunta 16 · Clave B OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · integra IMPOSICION DE SANCIONES · Evaluar · Estatuto Tributario, art. 588

A. Es incorrecta. Acierta con la primera corrección, lo que la hace plausible, pero aplica a la segunda el término de un año del Estatuto Tributario, art. 589, previsto para disminuir el valor a pagar; la corrección que aumenta el impuesto tiene tres años según el art. 588, plazo que vence el 10 de mayo de 2027. Error de norma. [error de tipo: norma]

B. Es correcta. La primera disminuyó el valor a pagar y se presentó el 20 de marzo de 2025, dentro del año siguiente al vencimiento, como exige el Estatuto Tributario, art. 589. La segunda aumentó el impuesto dentro de los tres años y sin requerimiento notificado, pero el art. 588 condiciona esa corrección a que se liquide la sanción por corrección, que la sociedad omitió.

C. Es incorrecta. Es plausible porque ambas fechas caen dentro de los tres años y no hay requerimiento especial; falla porque el Estatuto Tributario, art. 588, exige además que en la corrección que aumenta el impuesto se liquide la sanción por corrección, y la segunda no lo hizo. Error de completitud: omite un requisito de la norma. [error de tipo: completitud]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 588 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#588

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 589 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#589

Pregunta 17 · Clave A RAZONAMIENTO ANALITICO · integra IMPOSICION DE SANCIONES · Analizar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 641

A. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 641, fija el 5 % del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retardo, 'sin exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto'. Del 15 de abril de 2024 al 3 de junio de 2026 hay 25 meses completos y una fracción, 26 periodos que suman 130 %; el tope reduce la sanción a $12.000.000.

B. Es incorrecta. Resulta plausible porque del 15 de abril de 2024 al 15 de mayo de 2026 hay 25 meses completos. Sin embargo, el Estatuto Tributario, art. 641, cuenta cada mes o fracción de mes calendario, lo que da 26 periodos, y además limita la sanción al 100 % del impuesto. Error de granularidad: descarta la fracción final y omite el tope. [error de tipo: granularidad]

C. Es incorrecta. Es plausible porque el conteo de 26 periodos, con la fracción final, es correcto y el 5 % por mes es la tarifa del Estatuto Tributario, art. 641. Sin embargo, la misma norma limita la sanción 'sin exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto', y el 130 % supera ese límite. Error de completitud: aplica la tarifa y omite el tope. [error de tipo: completitud]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 641 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#641

Pregunta 18 · Clave B IMPOSICION DE SANCIONES · integra OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · Analizar · Estatuto Tributario, art. 643

A. Es incorrecta. Es plausible porque el art. 641 del Estatuto Tributario asigna al declarante el deber de liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad, pero esa carga no impide que la administración actúe cuando el declarante la omite; Monte Claro incurrió en la conducta del art. 641 (error de competencia). [error de tipo: competencia]

B. Es correcta. El art. 641 del Estatuto Tributario sanciona a quienes presenten las declaraciones en forma extemporánea, caso de Monte Claro, y el art. 643 sanciona a los obligados a declarar que omitan la presentación, caso de Bahía Quieta.

C. Es incorrecta. Es plausible tratar la omisión como un retardo que se sancionará al presentar, pero el art. 643 del Estatuto Tributario sanciona a los obligados que omitan la presentación de las declaraciones; esperar la presentación desplaza la infracción a una fase que no ha ocurrido (error de fase). [error de tipo: fase]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 641 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#641

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 643 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#643

Pregunta 19 · Clave B LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · integra OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · Evaluar · Estatuto Tributario, art. 589

A. Es incorrecta. Resulta atractiva porque el Estatuto Tributario, art. 589, exige presentar la corrección por el medio al que está obligado el contribuyente, y así ocurrió. Pero la norma exige además hacerlo dentro del año siguiente al vencimiento del término para declarar; la opción toma una condición y omite la otra (completitud). [error de tipo: completitud]

B. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 589, ordena que la corrección que disminuye el valor a pagar o aumenta el saldo a favor se presente por el medio obligado dentro del año siguiente al vencimiento del término para declarar. Ese año terminó el 10 de julio de 2026 y la corrección se envió el 22 de septiembre de 2026.

C. Es incorrecta. Es plausible porque el Estatuto Tributario, art. 588, concede tres años para corregir antes del requerimiento especial. Pero esa regla gobierna las correcciones que aumentan el impuesto; esta aumenta el saldo a favor y se rige por el art. 589; la opción aplica la norma de otro tipo de corrección (norma). [error de tipo: norma]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 589 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#589

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 588 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#588

Pregunta 20 · Clave B NORMATIVA CAMBIARIA · integra IMPOSICION DE SANCIONES · Analizar · Decreto Ley 2245 de 2011, art. 2

A. Es incorrecta. Resulta plausible porque los cargos se formularán bajo el régimen actual, pero el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 2, remite a las disposiciones vigentes al momento de la transgresión, no a las del acto de trámite. Error de norma. [error de tipo: norma]

B. Es correcta. El Decreto Ley 2245 de 2011, art. 2, define la infracción cambiaria como contravención administrativa de las disposiciones constitutivas del régimen cambiario vigentes al momento de la transgresión; el cambio posterior de formato y canal, que no tocó los plazos, no altera esa calificación.

C. Es incorrecta. Resulta plausible porque algunas conductas con divisas tienen reproche penal, pero el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 2, califica la infracción cambiaria como contravención administrativa con sanción propia, que la DIAN determina. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

Soporte: Decreto Ley 2245 de 2011 (régimen sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario DIAN), art. 2 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_2245_2011.htm#2

Pregunta 21 · Clave A PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · Aplicar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 688

A. Es correcta. El art. 688 del Estatuto Tributario asigna al jefe de la unidad de fiscalización los emplazamientos para corregir y demás actos de trámite, y habilita a los funcionarios de la unidad a adelantar las visitas previa autorización o comisión de ese jefe; aquí no existe auto comisorio ni firma del jefe.

B. Es incorrecta. Tiene apariencia de eficiencia porque los hallazgos ya están cuantificados, pero invierte el orden del proceso: el art. 703 del Estatuto Tributario exige que antes de efectuar la liquidación de revisión se envíe un requerimiento especial con todos los puntos que se propone modificar, y el art. 688 reserva a la etapa de fiscalización las visitas y los actos de trámite. Error de fase. [error de tipo: fase]

C. Es incorrecta. Resulta plausible porque la ausencia del jefe presiona por continuidad del programa de control, pero el art. 688 del Estatuto Tributario exige autorización o comisión previa para la visita y reserva al jefe la firma del acto de trámite, sin habilitar delegaciones verbales. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 688 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#688

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 688 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#688

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 703 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#703

Pregunta 22 · Clave C MISIONALIDAD DE LA DIAN · integra NORMATIVA CAMBIARIA · integra NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · Analizar · Decreto 1742 de 2020, art. 3

A. Es incorrecta. Resulta plausible porque los tres hechos involucran divisas y un mismo importador. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, art. 3, num. 3, delimita el control cambiario de la DIAN a las operaciones de importación y exportación, sus gastos asociados, su financiación en moneda extranjera y su sub o sobrefacturación; la compra de acciones en el exterior no está en esa enumeración. Error de granularidad: generaliza la competencia. [error de tipo: granularidad]

B. Es incorrecta. Es plausible porque identifica bien la posible subfacturación como asunto de la DIAN. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, art. 3, num. 3, incluye también la financiación en moneda extranjera de importaciones y exportaciones. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

C. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, art. 3, num. 3, asigna a la DIAN controlar y vigilar las obligaciones cambiarias por importación y exportación de bienes y servicios, la financiación en moneda extranjera de esas operaciones y su subfacturación y sobrefacturación. La diferencia entre lo declarado y lo girado y el crédito que pagó las compras encajan allí; el préstamo destinado a una inversión en acciones no guarda relación con importaciones.

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 3 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#3

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 1 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#1

Pregunta 23 · Clave A RAZONAMIENTO ANALITICO · integra NORMATIVA CAMBIARIA · Aplicar · Decreto Ley 2245 de 2011 (régimen sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario DIAN), art. 3

A. Es correcta. El Decreto Ley 2245 de 2011, art. 3, numeral 1, sanciona no presentar la declaración de cambio en la oportunidad legal y presentarla con datos equivocados con multa de 25 UVT 'por cada declaración'. Hay dos declaraciones con numeral equivocado y una no presentada a tiempo: tres por 25 UVT dan 75 UVT. Las cuatro correctas no generan multa.

B. Es incorrecta. Resulta plausible porque la exigencia de exhibición abarcó los siete pagos y la multa es por unidad. Sin embargo, el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 3, numeral 1, impone la multa por cada declaración que incurre en la conducta, no por cada operación revisada; cuatro declaraciones son correctas. Error de granularidad: toma como unidad de cálculo el universo revisado y no las declaraciones infractoras. [error de tipo: granularidad]

C. Es incorrecta. Parece plausible porque la falta de declaración es la infracción más visible del caso. Sin embargo, el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 3, numeral 1, también sanciona presentar la declaración 'con datos equivocados', como ocurre con los dos numerales cambiarios errados. Error de completitud: deja fuera dos de las tres conductas sancionables. [error de tipo: completitud]

Soporte: Decreto Ley 2245 de 2011 (régimen sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario DIAN), art. 3 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_2245_2011.htm#3

Pregunta 24 · Clave B LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DENUNCIAS · integra NORMATIVA CAMBIARIA · Evaluar · Decreto Ley 2245 de 2011, art. 7

A. Es incorrecta. Es plausible porque el uso de canales informales puede tener connotación penal. Falla porque el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 7, permite iniciar la actuación administrativa por infracciones cambiarias con base en quejas que ofrezcan credibilidad; la posible arista penal no desplaza la competencia cambiaria de la DIAN. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

B. Es correcta. El Decreto Ley 2245 de 2011, art. 7, dispone que la actuación por infracciones cambiarias puede iniciarse de oficio, por quejas o informes de personas naturales o jurídicas y por cualquier otro medio que ofrezca credibilidad. La queja está firmada y trae comprobantes y facturas que se corresponden en fechas.

C. Es incorrecta. Es plausible porque la credibilidad de la fuente es el criterio que fija la norma. Falla porque el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 7, no exige ratificación juramentada; ese requisito se toma de otro tipo de procedimiento y aquí la credibilidad la aportan los soportes. Error de norma. [error de tipo: norma]

Soporte: Decreto Ley 2245 de 2011 (régimen sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario DIAN), art. 7 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_2245_2011.htm#7

Pregunta 25 · Clave B

NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Evaluar · Decreto 1165 de 2019, art. 581

A. Es incorrecta. Acierta frente al primer argumento, pero el Decreto 1165 de 2019, art. 581, prevé verificar la exactitud de las declaraciones presentadas durante un determinado período de tiempo, lo que permite examinar en conjunto las 46 declaraciones. Error de completitud: refuta solo uno de los dos argumentos. [error de tipo: completitud]

B. Es correcta. El Decreto 1165 de 2019, art. 581, dispone que el control posterior se lleva a cabo sobre las mercancías y sobre los documentos relativos a las operaciones comerciales, para establecer la exactitud de los datos de las declaraciones presentadas durante un determinado período. El art. 591, numeral 3, añade la verificación de documentos soporte para establecer un menor monto de tributos aduaneros.

C. Es incorrecta. Es plausible porque el levante cierra una etapa del control, pero el Decreto 1165 de 2019, art. 581, regula precisamente el control posterior sobre mercancías y documentos de operaciones ya realizadas, y el art. 591, numeral 3, permite verificar la exactitud de declaraciones y documentos soporte cuando se considere necesario. Error de fase: ubica la verificación en una etapa anterior. [error de tipo: fase]

Soporte: Decreto 1165 de 2019 (régimen de aduanas), art. 581 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1165_2019.htm#581

Soporte: Decreto 1165 de 2019 (régimen de aduanas), art. 591 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1165_2019.htm#591

Pregunta 26 · Clave A

MISIONALIDAD DE LA DIAN · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Evaluar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 683

A. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 683, ordena que la aplicación recta de las leyes esté presidida por un relevante espíritu de justicia y que al contribuyente no se le exija más de lo que la ley ha querido; la Constitución Política, art. 95, num. 9, enmarca el deber de contribuir en la justicia y la equidad. Solo los 310 UVT tienen prueba.

B. Es incorrecta. Es plausible porque la respuesta del contribuyente es la etapa en la que se discuten las cifras. Falla porque traslada a una fase posterior la corrección de un exceso que ya se conoce; el Estatuto Tributario, art. 683, exige que la aplicación de la ley esté presidida desde el inicio por el espíritu de justicia. Error de fase. [error de tipo: fase]

C. Es incorrecta. Resulta plausible porque invoca el deber constitucional de contribuir (Constitución Política, art. 95, num. 9). Falla porque ese mismo numeral sujeta la contribución a conceptos de justicia y equidad, y el Estatuto Tributario, art. 683, prohíbe exigir más de lo que la ley ha querido. Error de norma: lee el deber sin su límite. [error de tipo: norma]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 683 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#683

Soporte: Constitución Política de Colombia, art. 95 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/constitucion_politica_1991.htm#95

Pregunta 27 · Clave C

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · Analizar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 705

A. Es incorrecta. Resulta atractiva porque el art. 714 del Estatuto Tributario prevé términos de firmeza más largos para ciertas declaraciones, pero el art. 705 fija para el requerimiento especial tres años desde el vencimiento del plazo para declarar y el caso no presenta ningún supuesto de término especial. Error de norma. [error de tipo: norma]

B. Es incorrecta. Resulta atractiva porque el acto se elaboró el 20 de marzo de 2025, pero el art. 705 del Estatuto Tributario exige la notificación dentro del término y no basta con suscribir el proyecto. Error de fase. [error de tipo: fase]

C. Es correcta. El art. 705 del Estatuto Tributario ordena notificar el requerimiento especial a más tardar dentro de los tres años siguientes al vencimiento del plazo para declarar, y el art. 714 dispone la firmeza de la declaración si en ese lapso no se notificó requerimiento especial.

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 705 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#705

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 714 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#714

Pregunta 28 · Clave C

GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Analizar · Ley 594 de 2000, art. 12

A. Es incorrecta. Es plausible porque el contrato fija obligaciones al contratista, pero la Ley 594 de 2000, art. 12, hace responsable a la administración pública de la gestión de sus documentos; esa responsabilidad no se traslada por contrato. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

B. Es incorrecta. Es plausible porque identifica bien al responsable, pero omite que la Ley 594 de 2000, art. 16, exige velar por la integridad y fidelidad de la información, y las imágenes que se usarán para decidir presentan folios omitidos. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

C. Es correcta. La Ley 594 de 2000, art. 12, hace a la administración pública responsable de la gestión de sus documentos, aunque contrate la digitalización, y el art. 16 obliga a velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo. Antes de proyectar liquidaciones con esas imágenes, deben cotejarse con los originales.

Soporte: Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), art. 12 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_0594_2000.htm#12

Soporte: Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), art. 16 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_0594_2000.htm#16

Pregunta 29 · Clave A ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · integra NORMATIVA CAMBIARIA · Evaluar · Decreto 1742 de 2020, art. 31

A. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, artículo 31, numeral 2, ordena ejercer el control sobre el régimen cambiario en importaciones, «subfacturación y sobrefacturación de estas operaciones, endeudamiento externo de personas naturales», y el numeral 1 asigna la investigación y sanción por violación al régimen cambiario de competencia de la entidad. Los dos hallazgos encajan en esas materias.

B. Es incorrecta. Es plausible porque otras entidades vigilan parte del régimen cambiario y el propio decreto excluye lo que sea competencia de ellas. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, artículo 31, numerales 1 y 2, asigna a la DIAN la investigación y sanción por violación al régimen cambiario de su competencia, y nombra de forma expresa la sobrefacturación de importaciones y el endeudamiento externo de personas naturales. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

C. Es incorrecta. Es plausible porque la sobrefacturación de importaciones guarda relación directa con el control aduanero. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, artículo 31, numeral 2, incluye también el «endeudamiento externo de personas naturales» entre las operaciones cuyo control cambiario ejerce la DIAN; trasladarlo deja sin atender uno de los dos hallazgos. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 31 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#31

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 31 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#31

Pregunta 30 · Clave C PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · Evaluar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 691

A. Es incorrecta. Resulta verosímil porque la ampliación precede a la decisión de fondo, pero el art. 691 del Estatuto Tributario enumera la ampliación entre los actos del jefe de la unidad de liquidación. Error de granularidad. [error de tipo: granularidad]

B. Es incorrecta. Parece coherente con la continuidad del expediente, pero el art. 691 del Estatuto Tributario separa la determinación oficial y la radica en el jefe de la unidad de liquidación. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

C. Es correcta. El art. 691 del Estatuto Tributario atribuye al jefe de la unidad de liquidación las ampliaciones a los requerimientos especiales y las liquidaciones de revisión, mientras el art. 688 limita al jefe de fiscalización a los actos de trámite y previos.

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 691 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#691

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 688 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#688

Pregunta 31 · Clave C LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · integra IMPOSICION DE SANCIONES · Evaluar · Estatuto Tributario, art. 717

A. Es incorrecta. Es plausible porque el emplazamiento es el acto que abre el procedimiento contra el omiso. Pero el Estatuto Tributario, art. 717, cuenta los cinco años desde el vencimiento del plazo señalado para declarar; la opción traslada el inicio del término a una fase posterior del procedimiento (fase). [error de tipo: fase]

B. Es incorrecta. Resulta atractiva porque el Estatuto Tributario, art. 717, exige agotar el procedimiento del art. 643 antes del aforo. Pero esa exigencia es una condición previa y no el punto de partida del término, que la norma fija en el vencimiento del plazo para declarar; la opción mezcla los dos elementos de la regla (completitud). [error de tipo: completitud]

C. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 717, permite determinar la obligación mediante liquidación de aforo dentro de los cinco años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar. El plazo venció el 12 de agosto de 2021, de modo que la facultad terminó el 12 de agosto de 2026, antes de la fecha actual.

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 717 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#717

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 715 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#715

Pregunta 32 · Clave B LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · Analizar · Estatuto Tributario, art. 710

A. Es incorrecta. Es plausible porque la respuesta es el último acto del contribuyente antes de la liquidación. Pero el Estatuto Tributario, art. 710, cuenta los seis meses desde el vencimiento del término para responder, el 10 de febrero de 2026, y no desde la fecha concreta en que se radicó la respuesta; la opción confunde un dato puntual con el hito que fija la norma (granularidad). [error de tipo: granularidad]

B. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 710, ordena notificar la liquidación de revisión dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para responder el requerimiento especial o su ampliación. Sin ampliación, el término venció el 10 de febrero de 2026, y los seis meses concluyen el 10 de agosto de 2026.

C. Es incorrecta. Resulta atractiva porque la notificación del requerimiento abre la etapa de determinación. Pero el Estatuto Tributario, art. 710, fija el inicio del término en el vencimiento del plazo para responder el requerimiento o su ampliación; la opción ubica el cómputo en una fase anterior del procedimiento (fase). [error de tipo: fase]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 710 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#710

Pregunta 33 · Clave B GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · integra ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · Analizar · Ley 1437 de 2011, art. 36

A. Es incorrecta. Es plausible porque la acumulación puede decretarse de oficio, pero la Ley 1437 de 2011, art. 36, la limita a expedientes que se tramiten ante la misma autoridad; el jefe de una división no dispone de actuaciones de otra Seccional. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

B. Es correcta. La Ley 1437 de 2011, art. 36, permite acumular solo los expedientes de una misma actuación o que se tramiten ante la misma autoridad, y la Ley 594 de 2000, art. 11, exige organizar los archivos según los principios de procedencia y orden original. Los 63 folios pertenecen al archivo de la Seccional aduanera que los produjo.

C. Es incorrecta. Es plausible porque invoca la finalidad de la Ley 1437 de 2011, art. 36, pero omite sus condiciones: la acumulación procede para una misma actuación o para expedientes tramitados ante la misma autoridad, y aquí se trata de un proceso aduanero de otra Seccional. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

Soporte: Ley 1437 de 2011 (CPACA), art. 36 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_1437_2011.htm#36

Soporte: Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), art. 11 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_0594_2000.htm#11

Pregunta 34 · Clave C

RAZONAMIENTO ANALITICO · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Evaluar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 746

A. Es incorrecta. Es plausible porque una diferencia de 22 puntos frente al sector es un indicio relevante para seleccionar el caso. Sin embargo, el Estatuto Tributario, art. 746, tiene por ciertos los hechos declarados mientras no se haya solicitado una comprobación especial, y el art. 684 faculta a verificar la exactitud antes de proponer modificaciones. Error de fase: salta la verificación y pasa directo a la determinación. [error de tipo: fase]

B. Es incorrecta. Resulta plausible porque ya existe un requerimiento ordinario respondido dentro del expediente. Sin embargo, ese requerimiento versó sobre los ingresos por exportaciones; sobre los costos no se ha solicitado comprobación, de modo que el Estatuto Tributario, art. 746, los sigue considerando ciertos. Error de completitud: extiende a los costos una solicitud que cubrió otro hecho. [error de tipo: completitud]

C. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 746, considera ciertos los hechos consignados en la declaración 'siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija'. Sobre los costos no se ha pedido prueba ni la ley la exige; con la facultad del art. 684, literal a, la División debe verificar su exactitud antes de proponer su rechazo, y el término lo permite.

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 746 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#746

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 684 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#684

Pregunta 35 · Clave A

NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · integra GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · integra OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · Evaluar · Estatuto Tributario, art. 782

A. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 782, permite ordenar la práctica de la inspección contable al contribuyente obligado a llevar contabilidad para verificar la exactitud de las declaraciones y el cumplimiento de obligaciones formales, que es justo lo que exige la diferencia de 240 documentos. El art. 779 sustenta la actuación probatoria en esta etapa de investigación.

B. Es incorrecta. Acierta en negar la suficiencia del cotejo, pero el registro de los libros no impide examinarlos: el Estatuto Tributario, art. 782, autoriza la inspección contable al contribuyente para verificar el cumplimiento de obligaciones formales. Error de competencia: dirige la diligencia a terceros y deja intacta la contabilidad cuestionada. [error de tipo: competencia]

C. Es incorrecta. Es plausible porque esos archivos provienen de un sistema institucional, pero el hallazgo consiste en una diferencia con los libros, y el Estatuto Tributario, art. 782, prevé la inspección contable al contribuyente obligado a llevar contabilidad para verificar la exactitud de las declaraciones y el cumplimiento de obligaciones formales. Error de granularidad: sustituye el examen de los libros por el cotejo de un extracto. [error de tipo: granularidad]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 782 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#782

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 779 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#779

Pregunta 36 · Clave C

LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DENUNCIAS · integra IMPOSICION DE SANCIONES · Evaluar · Decreto 1165 de 2019, art. 51, núm. 13

A. Es incorrecta. Es plausible porque la agencia sí incumplió el deber del Decreto 1165 de 2019, art. 51, núm. 13, y el escrito del jefe de operaciones es un indicio fuerte. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, art. 33, núm. 1, asigna a la DIAN la investigación administrativa y el aviso inmediato a la autoridad competente; declarar probado el delito y sancionarlo excede esa función. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

B. Es incorrecta. Es plausible porque el Decreto 1165 de 2019, art. 51, núm. 13, menciona las infracciones cambiarias entre los hechos reportables. Falla porque el mismo numeral incluye la evasión, el contrabando y el lavado de activos; el recorte del deber no se desprende de la norma, y además la DIAN no tipifica delitos. Error de norma. [error de tipo: norma]

C. Es correcta. El Decreto 1165 de 2019, art. 51, núm. 13, impone a las agencias de aduanas reportar a la DIAN o a las autoridades competentes las operaciones sospechosas que detecten en su actividad, deber que la agencia no cumplió; y el Decreto 1742 de 2020, art. 33, núm. 1, ordena poner en conocimiento inmediato de la autoridad competente la posible comisión de delitos, sin que la DIAN los tipifique ni los sancione.

Soporte: Decreto 1165 de 2019 (régimen de aduanas), art. 51 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1165_2019.htm#51

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 33 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#33

Pregunta 37 · Clave C

LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · integra OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · integra IMPOSICION DE SANCIONES · Analizar · Estatuto Tributario, art. 588

A. Es incorrecta. Es plausible porque el término de un año existe en el Estatuto Tributario, art. 589. Pero ese término rige las correcciones que disminuyen el valor a pagar o aumentan el saldo a favor; esta corrección aumenta el impuesto y se rige por el art. 588, con tres años; la opción aplica la regla equivocada (norma). [error de tipo: norma]

B. Es incorrecta. Resulta atractiva porque reconoce bien la oportunidad y la ausencia de requerimiento especial. Pero el Estatuto Tributario, art. 588, exige además que se liquide la sanción por corrección y no prevé una exención por buena fe; la opción deja por fuera una de las condiciones de la norma (completitud). [error de tipo: completitud]

C. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 588, permite corregir dentro de los tres años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de la notificación del requerimiento especial o pliego de cargos, y exige que se liquide la sanción por corrección. La corrección es oportuna, pues el término corre hasta mayo de 2027, pero registró cero en sanciones.

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 588 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#588

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 589 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#589

Pregunta 38 · Clave A PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · Analizar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 869-1

A. Es correcta. El art. 869-1 del Estatuto Tributario obliga al funcionario competente que, dentro del término de firmeza, evidencie una posible operación abusiva, a emitir emplazamiento especial explicando las razones sustentadas siquiera en prueba sumaria, y el art. 714 fija ese término de firmeza.

B. Es incorrecta. Parece prudente frente a un acervo incompleto, pero el art. 869-1 del Estatuto Tributario se satisface con prueba sumaria de las razones del emplazamiento especial. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

C. Es incorrecta. Resulta tentadora porque el efecto fiscal está cuantificado, pero el art. 869-1 del Estatuto Tributario interpone el emplazamiento especial antes de la determinación oficial del abuso. Error de fase. [error de tipo: fase]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 869-1 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#869-1

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 714 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#714

Pregunta 39 · Clave B NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Evaluar · Decreto 1165 de 2019, art. 581

A. Es incorrecta. Acierta en incluir el régimen, pero el Decreto 1165 de 2019, art. 581, prevé el control sobre los documentos relativos a las operaciones comerciales y la exactitud de los datos consignados en las declaraciones, de modo que las siete discrepancias de origen son también hallazgo. Error de completitud: deja fuera parte de lo verificado. [error de tipo: completitud]

B. Es correcta. El Decreto 1165 de 2019, art. 581, extiende el control posterior al cumplimiento de los requisitos exigidos para un régimen o modalidad aduanera determinada y a los exigidos a las mercancías sometidas a un régimen con o sin pago de tributos aduaneros. El art. 591, numeral 5, respalda realizar acciones de control para verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras.

C. Es incorrecta. Es plausible porque los requisitos se acreditan al ingreso, pero el Decreto 1165 de 2019, art. 581, incluye en el control posterior el cumplimiento de los requisitos exigidos para un régimen o modalidad aduanera y para las mercancías sometidas a él con o sin pago de tributos. Error de fase: asigna al control previo una verificación propia del posterior. [error de tipo: fase]

Soporte: Decreto 1165 de 2019 (régimen de aduanas), art. 581 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1165_2019.htm#581

Soporte: Decreto 1165 de 2019 (régimen de aduanas), art. 591 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1165_2019.htm#591

Pregunta 40 · Clave C

OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · integra NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Evaluar · Estatuto Tributario, art. 555-2

A. Es incorrecta. Es plausible porque la matrícula mercantil también identifica al comerciante; falla porque el Estatuto Tributario, art. 555-2, define el RUT, administrado por la DIAN, como el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos, de modo que otro registro no lo sustituye. Error de norma: aplica a la DIAN un registro de otro régimen. [error de tipo: norma]

B. Es incorrecta. Es plausible porque corrige el error sobre el RUT y porque las remisiones dejan rastro de las ventas; falla porque el Estatuto Tributario, art. 615, exige expedir factura o documento equivalente, y una remisión comercial no tiene esa naturaleza. Error de granularidad: asimila un documento interno de despacho al soporte que la norma exige. [error de tipo: granularidad]

C. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 555-2, establece que el RUT constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar, por lo que la matrícula mercantil no lo reemplaza; y el art. 615 obliga a quien tiene la calidad de comerciante a expedir factura o documento equivalente por cada operación. Las dos observaciones deben constar en el informe.

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 555-2 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#555-2

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 615 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#615

Pregunta 41 · Clave B

LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DENUNCIAS · integra GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · Analizar · Decreto 1742 de 2020, art. 33

A. Es incorrecta. Es plausible porque el expediente de las siete salió de la dependencia. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, art. 33, ordena presentar el informe en la forma que fije el Director General, y esa forma pide todas las denuncias del periodo con su estado, incluido el de direccionada; recortar el informe a lo pendiente desconoce el formato. Error de granularidad. [error de tipo: granularidad]

B. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, art. 33, exige presentar los informes periódicos de gestión en la forma y oportunidad que establezca el Director General. La forma fijada en el caso exige todas las denuncias recibidas en el periodo, por tipo y con su estado, de modo que entran las nueve de lavado de activos; omitir los datos de identificación de los denunciados atiende la reserva que preocupa al coordinador.

C. Es incorrecta. Es plausible porque la reserva de la información penal exige cuidado en su manejo. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, art. 33, obliga a presentar los informes periódicos de gestión en la forma y oportunidad que establezca el Director General, y la forma fijada exige todas las denuncias del periodo sin datos de identificación de los denunciados, lo que ya protege la reserva. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 33 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#33

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 33 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#33

Pregunta 42 · Clave A

RAZONAMIENTO ANALITICO · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Analizar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 714

A. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 714, dispone que la declaración queda en firme si dentro de los tres años siguientes al vencimiento del plazo para declarar no se ha notificado requerimiento especial. Para 2023 el plazo venció el 14 de mayo de 2024, de modo que el término corre hasta el 14 de mayo de 2027; para 2022 venció el 10 de mayo de 2026 sin requerimiento notificado, y esa declaración ya está en firme. El cruce del art. 631 sirve como insumo, pero no reabre el término.

B. Es incorrecta. Parece razonable suponer que una situación jurídica tan relevante requiere declaración formal de alguna dependencia. Sin embargo, el Estatuto Tributario, art. 714, establece que la declaración 'quedará en firme' por el solo transcurso de los tres años sin requerimiento especial notificado, sin intervención de otra área. Error de competencia: atribuye a otra dependencia una decisión que la norma no le asigna. [error de tipo: competencia]

C. Es incorrecta. Resulta plausible porque el oficio es una actuación de la Administración anterior al vencimiento del término. Sin embargo, el Estatuto Tributario, art. 714, condiciona la firmeza a que no se haya notificado requerimiento especial; un oficio persuasivo no es ese acto ni pertenece a la etapa de determinación. Error de fase: confunde una gestión persuasiva con el acto que impide la firmeza. [error de tipo: fase]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 714 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#714

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 631 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#631

Pregunta 43 · Clave A

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · Evaluar · Decreto 1165 de 2019 (régimen de aduanas), art. 749

A. Es correcta. El art. 749 del Decreto 1165 de 2019, modificado por el Decreto 659 de 2024, asigna a la Dirección Seccional determinar la destrucción o chatarrización cuando la mercancía tenga fecha de vencimiento expirada (lote 1) o implique alto riesgo para la salubridad certificado previamente por la autoridad respectiva (lote 2); el lote 3 tiene valor comercial, carece de restricciones y puede disponerse bajo otra modalidad.

B. Es incorrecta. Resulta plausible porque el Gestor II participa en las diligencias de destrucción y la custodia es costosa, pero el art. 749 del Decreto 1165 de 2019, modificado por el Decreto 659 de 2024, atribuye a la Dirección Seccional la determinación de la modalidad de disposición, y el lote 3 no encuadra en ninguna causal. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

C. Es incorrecta. Acierta frente a los lotes 1 y 3, pero el art. 749 del Decreto 1165 de 2019 condiciona la causal de alto riesgo para la seguridad o salubridad pública a la certificación previa de la autoridad respectiva, que no obra para el lote 2. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

Soporte: Decreto 1165 de 2019 (régimen de aduanas), art. 749 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1165_2019.htm#749

Pregunta 44 · Clave C NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · Analizar · Estatuto Tributario, art. 684

A. Es incorrecta. Acierta en negar el límite que propone el abogado, pero el Estatuto Tributario, art. 779, permite ordenar la inspección tributaria durante la investigación, sin esperar el requerimiento especial. Error de fase: traslada a una etapa posterior una actuación propia de la etapa en curso. [error de tipo: fase]

B. Es incorrecta. Resulta plausible porque los contratos y comprobantes son prueba pertinente, pero el Estatuto Tributario, art. 684, reconoce amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, sin que dependan de un pronunciamiento ajeno. Error de competencia: condiciona la facultad propia a la intervención de otra autoridad. [error de tipo: competencia]

C. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 684, atribuye a la Administración amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, de modo que no está limitada a los documentos que aporte la investigada. El art. 779 habilita ordenar inspección tributaria para verificar la exactitud de la declaración y establecer la existencia de hechos gravables.

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 684 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#684

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 779 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#779

Pregunta 45 · Clave B OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · integra IMPOSICION DE SANCIONES · integra GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · Analizar · Estatuto Tributario, art. 641

A. Es incorrecta. Es plausible porque descarta con acierto la sanción por no declarar; falla porque el Estatuto Tributario, art. 641, obliga a quien declara en forma extemporánea a liquidar y pagar la sanción por cada mes o fracción de retardo, y la sociedad no la liquidó. Error de completitud: omite la consecuencia de la presentación tardía. [error de tipo: completitud]

B. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 643, sanciona a quienes omiten la presentación de la declaración, supuesto que ya no se da porque la sociedad declaró el 18 de mayo. Al presentarla en forma extemporánea, el art. 641 le exigía liquidar la sanción del 5 % de la retención por cada mes o fracción de retardo, cosa que no hizo; esa es la sanción que debe controlarse.

C. Es incorrecta. Es plausible porque al 5 de mayo la declaración no figuraba en el sistema; falla porque el Estatuto Tributario, art. 643, se aplica a quien omite la presentación, y al momento de decidir la declaración ya existe; el retardo se sanciona por el art. 641. Error de fase: decide con un estado del trámite que ya cambió. [error de tipo: fase]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 641 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#641

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 643 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#643

Pregunta 46 · Clave C

LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DENUNCIAS · integra GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · integra NORMATIVA CAMBIARIA · Analizar · Decreto 1742 de 2020, art. 28

A. Es incorrecta. Es plausible porque la precrítica exige valorar los hechos antes de direccionarlos. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, art. 28, asigna recibir, clasificar y direccionar a las dependencias y entidades competentes las denuncias por lavado de activos; confirmar el delito no es tarea de quien hace la precrítica. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

B. Es incorrecta. Es plausible porque el programa en curso permite aprovechar la omisión de ingresos con economía de trámite. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, art. 28, ordena clasificar y direccionar la denuncia completa; los hechos de lavado de activos y los cambiarios quedan sin destino si se archivan. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

C. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, art. 28, núm. 4, y el art. 33, núm. 3, asignan recibir, clasificar y direccionar a las dependencias de la DIAN y a las entidades competentes las denuncias por evasión, lavado de activos y otros presuntos delitos. El escrito mezcla tres clases de hechos y cada una debe llegar a quien tiene la competencia.

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 28 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#28

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 33 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#33

Pregunta 47 · Clave B

NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · integra IMPOSICION DE SANCIONES · Aplicar · Decreto 1165 de 2019, art. 591

A. Es incorrecta. Parece prudente ante un posible ilícito, pero el Decreto 1165 de 2019, art. 591, numeral 2, radica en la DIAN la investigación de hechos generadores no declarados y de hechos constitutivos de infracción o decomiso; un eventual traslado a la autoridad penal no sustituye esa función. Error de competencia: desplaza la actuación aduanera a otra autoridad. [error de tipo: competencia]

B. Es correcta. El Decreto 1165 de 2019, art. 591, numeral 2, faculta para adelantar investigaciones que establezcan la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones aduaneras no declaradas o no satisfechas, o de hechos constitutivos de infracción o decomiso. Los 440 pares sin declaración que los ampare, respaldados solo por una factura local, encajan en ambos supuestos, y el acta debe dejarlos abiertos sin anticipar sanción ni liquidación.

C. Es incorrecta. Es plausible porque la falta de declaración sugiere tributos no pagados, pero el Decreto 1165 de 2019, art. 591, numeral 2, incluye en el mismo objeto de investigación la ocurrencia de hechos constitutivos de infracción o decomiso, sin supeditarla a una liquidación previa. Error de completitud: recorta el objeto de la investigación. [error de tipo: completitud]

Soporte: Decreto 1165 de 2019 (régimen de aduanas), art. 591 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1165_2019.htm#591

Pregunta 48 · Clave A OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Analizar · Estatuto Tributario, art. 1

A. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 1, dispone que la obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto, y que tiene por objeto el pago del tributo. La sociedad obtuvo los ingresos en 2024; la falta de declaración o de liquidación oficial no impide que la obligación haya nacido.

B. Es incorrecta. Es plausible porque la liquidación oficial cuantifica el impuesto cuando el contribuyente no lo hace; falla porque el Estatuto Tributario, art. 1, sitúa el origen de la obligación sustancial en la realización del presupuesto generador, y el acto oficial solo determina una obligación ya nacida. Error de fase: confunde el momento de la determinación con el del nacimiento. [error de tipo: fase]

C. Es incorrecta. Es plausible porque el RUT identifica y clasifica a los sujetos obligados; falla porque la inscripción es una obligación formal (Estatuto Tributario, art. 555-2) y la obligación sustancial nace de la realización del hecho generador, según el art. 1. Error de norma: atribuye a la regla del registro el origen del deber de pagar. [error de tipo: norma]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 1 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#1

Pregunta 49 · Clave B MISIONALIDAD DE LA DIAN · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · Analizar · Constitución Política de Colombia, art. 209

A. Es incorrecta. Resulta plausible porque el aplazamiento puede impedir cobrar lo que el contribuyente debe. Falla porque la progresividad es un principio del sistema tributario (Constitución Política, art. 363) que orienta el diseño de los tributos, no la conducta del servidor en un expediente; el principio comprometido está en el art. 209. Error de norma. [error de tipo: norma]

B. Es correcta. La Constitución Política, art. 209, dispone que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros, en los principios de imparcialidad y celeridad; el art. 2 fija como fin del Estado asegurar la vigencia de un orden justo. Detener un expediente listo solo para la empresa vinculada con el coordinador, mientras corre el término, lesiona ambos principios.

C. Es incorrecta. Es plausible porque el coordinador sí organiza el reparto y la prioridad del trabajo. Falla porque esa facultad se ejerce al servicio de los intereses generales (Constitución Política, art. 209) y no ampara aplazar un solo expediente por un vínculo personal. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

Soporte: Constitución Política de Colombia, art. 209 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/constitucion_politica_1991.htm#209

Soporte: Constitución Política de Colombia, art. 2 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/constitucion_politica_1991.htm#2

Pregunta 50 · Clave A ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · integra LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DENUNCIAS · Analizar · Decreto 1742 de 2020, art. 33

A. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, artículo 33, numeral 3, asigna la función de «recibir, clasificar y direccionar a las dependencias de la DIAN y a las entidades competentes, las denuncias por contrabando, evasión, lavado de activos, corrupción y otros presuntos delitos», en concordancia con el artículo 28, numeral 4. La subvaloración y los pagos al servidor son hechos distintos que se clasifican y se envían a quien tiene competencia sobre cada uno.

B. Es incorrecta. Es plausible porque ambos hechos se refieren a las mismas importaciones y la división fiscaliza operaciones aduaneras. Falla porque, en precrítica, el artículo 33, numeral 3, y el artículo 28, numeral 4, del Decreto 1742 de 2020 ordenan direccionar las denuncias a las dependencias y entidades competentes; la división no investiga la conducta del servidor, como advierte la coordinadora. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

C. Es incorrecta. Es plausible porque el artículo 28, numeral 4, del Decreto 1742 de 2020 enumera contrabando, evasión y lavado de activos sin nombrar la corrupción. Falla porque esa misma disposición incluye «otros presuntos delitos» y el artículo 33, numeral 3, menciona de forma expresa la corrupción entre las denuncias que se reciben, clasifican y direccionan; descartar ese componente deja incompleta la precrítica. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 33 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#33

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 28 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#28

Pregunta 51 · Clave B NORMATIVA CAMBIARIA · integra ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · integra NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · Evaluar · Decreto Ley 2245 de 2011, art. 1

A. Es incorrecta. Resulta plausible porque los tres grupos aparecen enlazados en un mismo informe, pero el Decreto 1742 de 2020, art. 31, numeral 2, habilita la planeación y el control de las operaciones propias sin esperar a otra entidad. Error de fase. [error de tipo: fase]

B. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, art. 31, numeral 2, asigna el control del régimen cambiario en importación, subfacturación y endeudamiento externo de personas naturales cuando la vigilancia no sea competencia de otras entidades, y el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 1, delimita así la actuación.

C. Es incorrecta. Resulta plausible por la unidad económica de la cadena de negocios, pero el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 1, limita la actuación a las infracciones cuya vigilancia y control corresponden por competencia a la DIAN. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

Soporte: Decreto Ley 2245 de 2011 (régimen sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario DIAN), art. 1 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_2245_2011.htm#1

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 31 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#31

Pregunta 52 · Clave C RAZONAMIENTO ANALITICO · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Evaluar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 869

A. Es incorrecta. Es plausible porque cada venta, vista aislada, cumple las formalidades y tiene soporte. Sin embargo, el Estatuto Tributario, art. 869, se refiere a la 'serie de operaciones' y permite desconocer sus efectos aunque cada paso sea formalmente válido. Error de granularidad: analiza cada transacción y pierde de vista la serie que produce el beneficio. [error de tipo: granularidad]

B. Es incorrecta. Resulta plausible porque las operaciones entre vinculadas con precios atípicos son señales de alerta que también se analizan en materia de lavado de activos. Sin embargo, el hallazgo describe un menor impuesto mediante una serie de operaciones, que el Estatuto Tributario, art. 869, asigna a la Administración Tributaria para recaracterizar. Error de competencia: traslada a otra autoridad un asunto de la División. [error de tipo: competencia]

C. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 869, permite a la Administración 'recaracterizar o reconfigurar toda operación o serie de operaciones que constituya abuso en materia tributaria y, consecuentemente, desconocer sus efectos'. La venta a una vinculada muy por debajo del avalúo, la reventa a valor de mercado en cincuenta días, la compensación con pérdidas y la ausencia de razón comercial se valoran en conjunto, con las facultades del art. 684.

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 869 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#869

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 684 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#684

Pregunta 53 · Clave C IMPOSICION DE SANCIONES · integra NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · Analizar · Estatuto Tributario, art. 655

A. Es incorrecta. Es plausible porque el valor está bien calculado y la sociedad invoca la prohibición de doble sanción, pero el art. 655 del Estatuto Tributario dispone que la sanción opera sin perjuicio del rechazo de los costos que carezcan de soporte en la contabilidad (error de completitud). [error de tipo: completitud]

B. Es incorrecta. Es plausible tomar el año en que se detectó la irregularidad, pero el art. 655 del Estatuto Tributario usa el mayor valor entre patrimonio líquido e ingresos netos del año anterior al de su imposición; si la sanción se impone en 2026, el año base es 2025 (error de fase). [error de tipo: fase]

C. Es correcta. El art. 655 del Estatuto Tributario fija la sanción en el 0,5 % del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al de su imposición, sin exceder 20.000 UVT: 0,5 % de 3.800 millones da 19 millones, y la norma la aplica sin perjuicio del rechazo de los costos sin soporte.

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 655 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#655

Pregunta 54 · Clave C GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · Aplicar · Ley 1437 de 2011, art. 36

A. Es incorrecta. Es plausible porque la Ley 1437 de 2011, art. 36, prevé la acumulación a petición del interesado, pero omite que la misma norma la ordena también de oficio; el silencio del contribuyente no impide acumular dos expedientes tramitados ante la misma autoridad sobre las mismas deducciones. Error de completitud. [error de tipo: completitud]

B. Es incorrecta. Es plausible porque la acumulación termina reflejada en la liquidación, pero ubica la unión en una fase tardía: el requerimiento especial ya debe apoyarse en un expediente único, y proponerlo con dos expedientes paralelos abre la puerta a las decisiones contradictorias que la Ley 1437 de 2011, art. 36, busca evitar. Error de fase. [error de tipo: fase]

C. Es correcta. La Ley 1437 de 2011, art. 36, ordena acumular al expediente de una actuación, de oficio o a petición del interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad, con el fin de evitar decisiones contradictorias. Los dos expedientes nacieron de actuaciones distintas, pero cuestionan las mismas deducciones del mismo año ante la misma división. El Estatuto Tributario, art. 742, exige además que la determinación se funde en los hechos demostrados en el respectivo expediente.

Soporte: Ley 1437 de 2011 (CPACA), art. 36 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_1437_2011.htm#36

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 742 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#742

Pregunta 55 · Clave A MISIONALIDAD DE LA DIAN · integra NORMAS Y TECNICAS DE AUDITORIA · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Analizar · Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 869

A. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 869, faculta a la Administración Tributaria para recaracterizar o reconfigurar toda operación o serie de operaciones que constituya abuso en materia tributaria y desconocer sus efectos. La venta a una vinculada sin sustancia por debajo del avalúo y la reventa inmediata a precio de mercado deben valorarse en conjunto, dentro de la fiscalización que el Decreto 1742 de 2020, art. 1, asigna a la DIAN.

B. Es incorrecta. Es plausible porque la validez civil de los contratos suele discutirse ante los jueces. Falla porque el Estatuto Tributario, art. 869, atribuye a la propia Administración Tributaria la facultad de recaracterizar la operación abusiva y desconocer sus efectos. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

C. Es incorrecta. Resulta plausible porque cada contrato cumple sus formalidades y la venta a la vinculada es la que muestra el menor precio. Falla porque el Estatuto Tributario, art. 869, permite recaracterizar una serie de operaciones, y el efecto de abuso aparece al mirar juntas la venta y la reventa. Error de granularidad. [error de tipo: granularidad]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 869 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#869

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 1 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#1

Pregunta 56 · Clave C GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Analizar · Ley 594 de 2000, art. 26

A. Es incorrecta. Es plausible porque el índice describe los 23 documentos, pero una referencia descriptiva sin imagen no equivale al documento; la Ley 594 de 2000, art. 4, exige que la información misma sea recuperable, no solo su registro. Error de granularidad. [error de tipo: granularidad]

B. Es incorrecta. Es plausible porque la División Jurídica será la usuaria, pero el control del expediente corresponde a la dependencia que lo produjo y lo inventarió, según la Ley 594 de 2000, art. 26; el usuario no puede reconstruir folios que nunca tuvo. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

C. Es correcta. La Ley 594 de 2000, art. 26, exige inventarios que aseguren el control de los documentos en sus diferentes fases, y el inventario de cierre prueba que los folios 390 a 412 existían. El art. 4 fija como objetivo que la información sea recuperable para uso de la administración, y la defensa judicial necesita las pruebas del recurso completas.

Soporte: Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), art. 26 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_0594_2000.htm#26

Soporte: Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), art. 4 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/ley_0594_2000.htm#4

Pregunta 57 · Clave A NORMATIVA CAMBIARIA · integra LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DENUNCIAS · Evaluar · Decreto 1742 de 2020, art. 31

A. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, art. 31, numeral 1, ordena reportar, cuando sea del caso, al área o a la entidad competente los hechos detectados que den lugar al inicio de la acción penal, sin desplazar la determinación de las sanciones cambiarias.

B. Es incorrecta. Resulta plausible porque los hechos surgen del mismo expediente, pero el Decreto 1742 de 2020, art. 31, numeral 1, limita la actuación de la Entidad a las sanciones por violación al régimen cambiario y prevé el reporte de los hechos penales. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

C. Es incorrecta. Resulta plausible por el riesgo de decisiones contradictorias, pero el Decreto 1742 de 2020, art. 31, numeral 1, mantiene en la Entidad la investigación y liquidación de las sanciones cambiarias. Error de fase. [error de tipo: fase]

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 31 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#31

Pregunta 58 · Clave C NORMATIVA CAMBIARIA · integra GESTION DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES · Analizar · Decreto Ley 2245 de 2011, art. 11

A. Es incorrecta. Resulta plausible porque las certificaciones tocan el fondo de los cargos, pero el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 11, dispone que contra el acto de formulación de cargos no procede recurso alguno; la valoración se hace al decidir la actuación. Error de fase. [error de tipo: fase]

B. Es incorrecta. Resulta plausible porque algunos recursos se deciden en una instancia distinta, pero el Decreto Ley 2245 de 2011, art. 11, excluye recurso contra ese acto, de modo que no hay asunto que trasladar. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

C. Es correcta. El Decreto Ley 2245 de 2011, art. 11, señala que los cargos se formulan mediante acto administrativo motivado contra el cual no procede recurso alguno; el escrito y las certificaciones se incorporan al expediente y se valoran como respuesta dentro del término.

Soporte: Decreto Ley 2245 de 2011 (régimen sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario DIAN), art. 11 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_2245_2011.htm#11

Pregunta 59 · Clave A MISIONALIDAD DE LA DIAN · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · integra ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · Aplicar · Decreto 1742 de 2020, art. 1

A. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, art. 1, dispone que la administración de los impuestos comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Verificar costos dentro de una devolución es fiscalización y proponer una sanción es sanción, ambas dentro de esa administración. La objeción del representante legal reduce la entidad al recaudo y desconoce ese alcance.

B. Es incorrecta. Resulta plausible porque el trámite de devolución está en curso y parece razonable cerrarlo primero. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, art. 1, ubica fiscalización, devolución y sanción dentro de una misma administración del impuesto, sin exigir que una etapa concluya para que la otra se active. Error de fase. [error de tipo: fase]

C. Es incorrecta. Es plausible porque reconoce la facultad de verificar los costos dentro del trámite. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, art. 1, incluye expresamente la sanción entre los componentes de la administración de los impuestos que corresponde a la DIAN. Error de completitud: enumera solo parte de las funciones. [error de tipo: completitud]

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 1 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#1

Pregunta 60 · Clave B IMPOSICION DE SANCIONES · integra OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · Analizar · Estatuto Tributario, art. 644

A. Es incorrecta. Es plausible porque la omisión de ingresos es una conducta de inexactitud, pero el art. 648 del Estatuto Tributario mide esa sanción sobre la diferencia determinada en la liquidación oficial frente a lo declarado, y aquí no existe liquidación oficial; la corrección voluntaria se rige por el art. 644 (error de norma). [error de tipo: norma]

B. Es correcta. El art. 644 del Estatuto Tributario dispone que los contribuyentes o responsables que corrijan sus declaraciones deberán liquidar y pagar una sanción; la sociedad corrigió por iniciativa propia y omitió liquidarla, de modo que esa es la sanción aplicable.

C. Es incorrecta. Es plausible suponer que la corrección espontánea borra la infracción, pero el art. 644 del Estatuto Tributario impone a quien corrige el deber de liquidar y pagar una sanción; la oportunidad de la corrección no suprime ese deber (error de completitud). [error de tipo: completitud]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 644 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#644

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 648 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#648

Pregunta 61 · Clave C ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · integra LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y DENUNCIAS · Analizar · Decreto 1742 de 2020, art. 28

A. Es incorrecta. Es plausible porque el programa nació para verificar ingresos declarados. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, artículo 28, numeral 6, define los planes y programas de fiscalización como destinados a verificar obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias «o que permitan detectar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos»; esa detección forma parte de su objeto. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

B. Es incorrecta. Es plausible porque el programa en curso tiene un objeto tributario y un cronograma definido, y el coordinador propone ordenar los tiempos. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, artículo 28, numeral 6, concibe los planes y programas de fiscalización como instrumentos que «permitan detectar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos»; esa detección ocurre dentro de la ejecución del programa, no después de su cierre, y diferir el traslado hasta la firmeza de la liquidación la convierte en un asunto posterior y ajeno al programa. Error de fase. [error de tipo: fase]

C. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, artículo 28, numeral 6, define los planes y programas de fiscalización como destinados a determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias «o que permitan detectar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos». Las consignaciones fraccionadas bajo el umbral de reporte y los aportes de una sociedad sin actividad son un hallazgo de ese tipo, obtenido en la ejecución del programa; se trasladan a la dependencia competente mientras la investigación tributaria continúa.

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 28 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#28

Pregunta 62 · Clave C ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIAN · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · Analizar · Decreto 1742 de 2020, art. 32

A. Es incorrecta. Es plausible porque el Decreto 1742 de 2020, artículo 29, numeral 2, cubre acciones contra la evasión, el fraude fiscal y el abuso en materia tributaria, y la deducción está en una declaración de renta. Falla porque el caso reúne precios de transferencia con vinculadas del exterior y un posible establecimiento permanente, materias que el artículo 32, numeral 2, asigna de forma específica; el encuadre general pierde el nivel de detalle que exige el caso. Error de granularidad. [error de tipo: granularidad]

B. Es incorrecta. Es plausible porque hay pagos al exterior y el control posterior es una función de fiscalización del nivel central. Falla porque el Decreto 1742 de 2020, artículo 30, numeral 1, refiere el control posterior a infracciones a los regímenes aduaneros sobre mercancías; las regalías y la presencia de personal extranjero son asuntos de renta internacional regulados en el artículo 32, numeral 2. Error de competencia. [error de tipo: competencia]

C. Es correcta. El Decreto 1742 de 2020, artículo 32, numeral 2, asigna «formular, diseñar, elaborar, desarrollar y documentar acciones de control» contra la evasión, el fraude fiscal y el abuso «en materia de operaciones económicas internacionales incluidas las de precios de transferencia, inversión extranjera, establecimientos permanentes». Las regalías a la matriz con comparables deficientes y la permanencia de los ingenieros corresponden a esas materias.

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 32 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#32

Soporte: Decreto 1742 de 2020 (estructura de la DIAN), art. 29 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1742_2020.htm#29

Pregunta 63 · Clave A

LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · integra IMPOSICION DE SANCIONES · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Analizar · Estatuto Tributario, art. 715

A. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 715, ordena emplazar a quien incumple la obligación de declarar, previa comprobación de esa obligación, para que lo haga en el término perentorio de un mes, con advertencia de las consecuencias de persistir en la omisión. El art. 717 condiciona el aforo a haber agotado ese procedimiento.

B. Es incorrecta. Resulta atractiva porque el término de tres años rige las correcciones que aumentan el impuesto. Pero la sociedad no presentó declaración alguna que pueda corregirse; para el omiso, el Estatuto Tributario, art. 715, prevé el emplazamiento para declarar, de modo que la opción aplica una regla que no gobierna el caso (norma). [error de tipo: norma]

C. Es incorrecta. Es plausible porque el Estatuto Tributario, art. 717, concede cinco años desde el vencimiento del plazo para declarar, y ese término no ha corrido. Pero la misma norma exige agotar antes el procedimiento de los arts. 643, 715 y 716, y en el expediente no hay ningún acto previo; la opción salta a la fase final del procedimiento (fase). [error de tipo: fase]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 715 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#715

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 717 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#717

Pregunta 64 · Clave A

OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Analizar · Estatuto Tributario, art. 588

A. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 588, permite corregir para aumentar el impuesto dentro de los tres años siguientes al vencimiento del plazo y antes de que se haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos en relación con la declaración que se corrige. El término se cumplía, pero el requerimiento se notificó el 2 de febrero de 2026, antes de la corrección del 27 de febrero.

B. Es incorrecta. Es plausible porque verifica dos requisitos que el caso sí cumple, el término de tres años y la liquidación de la sanción; falla porque el Estatuto Tributario, art. 588, exige además que no se haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos, y aquí el requerimiento ya estaba notificado. Error de completitud: omite una de las condiciones de la norma. [error de tipo: completitud]

C. Es incorrecta. Llega a la conclusión acertada, lo que la hace plausible, pero con un fundamento equivocado: el plazo de un año corresponde a las correcciones que disminuyen el valor a pagar o aumentan el saldo a favor (Estatuto Tributario, art. 589); la que aumenta el impuesto se rige por el art. 588 y su término es de tres años. Error de norma. [error de tipo: norma]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 588 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#588

Pregunta 65 · Clave B IMPOSICION DE SANCIONES · integra LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · Aplicar · Estatuto Tributario, art. 648

A. Es incorrecta. Es plausible porque el art. 648 del Estatuto Tributario prevé el 15 % de los valores inexactos, pero ese porcentaje aplica a las declaraciones de ingresos y patrimonio; la sociedad es contribuyente de renta, de modo que la base es la diferencia de saldos (error de norma). [error de tipo: norma]

B. Es correcta. La omisión de ingresos es inexactitud sancionable según el art. 647 del Estatuto Tributario, y el art. 648 fija la sanción en el 100 % de la diferencia entre el saldo a pagar determinado en la liquidación oficial y el declarado: 220 menos 80 da 140 millones de pesos.

C. Es incorrecta. Es plausible porque el 100 % es el porcentaje correcto, pero el art. 648 del Estatuto Tributario lo aplica sobre la diferencia entre el saldo determinado y el declarado, no sobre el saldo total que fija la liquidación oficial (error de granularidad). [error de tipo: granularidad]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 647 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#647

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 648 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#648

Pregunta 66 · Clave B LIQUIDACION DE IMPUESTOS NACIONALES · integra PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA · Analizar · Estatuto Tributario, art. 702

A. Es incorrecta. Resulta atractiva porque la ampliación es el medio para incorporar hechos al debate antes de liquidar, según el Estatuto Tributario, art. 711. Pero esa etapa ya se cerró con la liquidación de revisión notificada, y el art. 702 impide una nueva modificación; la opción retrocede a una fase agotada del procedimiento (fase). [error de tipo: fase]

B. Es correcta. El Estatuto Tributario, art. 702, faculta a la Administración para modificar las liquidaciones privadas por una sola vez mediante liquidación de revisión. La declaración del cuarto bimestre ya fue modificada por el acto notificado el 3 de febrero de 2026, de modo que el hallazgo posterior no habilita un segundo acto de revisión.

C. Es incorrecta. Es plausible porque los ingresos no se discutieron en el primer acto y el art. 711 del Estatuto Tributario limita cada liquidación a los hechos del requerimiento. Pero el art. 702 permite modificar la liquidación privada por una sola vez, con independencia de que aparezcan hechos nuevos; la opción omite ese límite (completitud). [error de tipo: completitud]

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 702 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#702

Soporte: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 711 · verificado el 2026-10-24 · https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm#711

5. Lectura de las pruebas de autoinforme

Estas pruebas no tienen respuestas correctas, y la guía no publica cómo se califican. La lectura que sigue es una heurística de entrenamiento. Convierta cada marca a número: A = 1, B = 2, C = 3, D = 4. En las afirmaciones de sentido inverso use 5 menos ese número. Promedie por indicador o valor. Las afirmaciones de control no entran en el promedio: cuente cuántas marcó con C o D. Si son más de la mitad, o si casi todas sus respuestas son extremas y favorables, su patrón se parece al de quien responde por deseabilidad social.

Competencias comportamentales

N.º	Indicador o valor	Sentido
67	Orientación al logro nivel 1	directo
68	Comunicación efectiva nivel 3	directo
69	Comportamiento ético nivel 4	directo
70	Adaptabilidad nivel 1	directo
71	Control	control
72	Comportamiento ético nivel 4	directo
73	Trabajo en equipo nivel 3	directo
74	Comunicación efectiva nivel 1	directo
75	Orientación al logro nivel 1	directo
76	Control	control
77	Comportamiento ético nivel 1	directo
78	Orientación al usuario y al ciudadano nivel 1	directo
79	Trabajo en equipo nivel 3	directo
80	Comunicación efectiva nivel 1	inverso
81	Control	control
82	Orientación al usuario y al ciudadano nivel 1	inverso
83	Comportamiento ético nivel 1	directo
84	Orientación al usuario y al ciudadano nivel 1	directo
85	Comunicación efectiva nivel 3	directo
86	Control	control
87	Comportamiento ético nivel 4	directo
88	Orientación al logro nivel 1	directo
89	Adaptabilidad nivel 1	directo
90	Comunicación efectiva nivel 3	directo
91	Control	control
92	Adaptabilidad nivel 3	directo
93	Trabajo en equipo nivel 3	inverso
94	Comunicación efectiva nivel 1	directo
95	Comportamiento ético nivel 4	inverso
96	Control	control
97	Trabajo en equipo nivel 1	directo
98	Adaptabilidad nivel 3	inverso
99	Adaptabilidad nivel 3	inverso
100	Trabajo en equipo nivel 1	directo
101	Control	control
102	Comportamiento ético nivel 1	directo
103	Comunicación efectiva nivel 1	directo
104	Trabajo en equipo nivel 3	directo
105	Trabajo en equipo nivel 1	inverso
106	Control	control
107	Comunicación efectiva nivel 1	directo
108	Comportamiento ético nivel 1	directo
109	Comunicación efectiva nivel 3	inverso
110	Trabajo en equipo nivel 1	directo
111	Control	control
112	Trabajo en equipo nivel 1	directo
113	Orientación al logro nivel 1	inverso
114	Comportamiento ético nivel 4	directo
115	Adaptabilidad nivel 3	directo
116	Control	control
117	Comportamiento ético nivel 1	inverso
118	Adaptabilidad nivel 3	directo
119	Trabajo en equipo nivel 3	directo
120	Comunicación efectiva nivel 3	inverso
121	Orientación al logro nivel 1	directo
122	Adaptabilidad nivel 1	inverso
123	Adaptabilidad nivel 1	directo
124	Orientación al usuario y al ciudadano nivel 1	directo
125	Adaptabilidad nivel 1	directo
126	Orientación al usuario y al ciudadano nivel 1	directo

Integridad

N.º	Indicador o valor	Sentido
127	Honestidad	inverso
128	Diligencia	inverso
129	Respeto	directo

130	Honestidad	directo
131	Control	control
132	Diligencia	directo
133	Justicia	directo
134	Diligencia	inverso
135	Justicia	directo
136	Control	control
137	Honestidad	directo
138	Respeto	inverso
139	Respeto	directo
140	Diligencia	directo
141	Control	control
142	Honestidad	directo
143	Respeto	directo

144	Justicia	directo
145	Compromiso	directo
146	Control	control
147	Justicia	inverso
148	Respeto	directo
149	Compromiso	directo
150	Compromiso	inverso
151	Control	control
152	Diligencia	directo
153	Compromiso	inverso
154	Justicia	directo
155	Honestidad	directo
156	Compromiso	directo